

공개용

본 자료에는 관련 기업의 영업비밀이 포함되어 있으며,
동 내용을 누설하거나 다른 목적에 사용할 때에는
관계법규에 의거 처벌을 받게 됩니다.

중국산 부틸 아크릴레이트의
덤핑사실 및 국내산업피해 유무 예비판정 의결서
(조사번호 : 구제 23-2025-8호)

2026. 2. 12.

무 역 위 원 회

무 역 위 원 회 의 결

의 안 번 호 의결 제2026-5호

조 사 번 호 구제 23-2025-8호

조 사 건 명 중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑사실 및 국내산업피해 유무 조사

신 청 인 주식회사 엘지화학

서울특별시 영등포구 여의대로 128

대표자 신 학 철

대리인 법무법인 정률(변호사 이세찬)

DKC글로벌컨설팅(회계사 이찬주, 현용훈)

피 신 청 인 1) 1. 타이싱 순커(Taixing Sunke Chemicals Co., Ltd.) 및 그 관계사
2. 삼성물산 상해(Samsung Trading Shanghai Co., Ltd.)
3. 상해화이 (Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.) 및 그 관계사
4. 핑후 페트로(Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.) 및 그 관계사

조 사 대 상 물 품 부틸 아크릴레이트(Butyl Acrylate)
HSK 코드 : 2916.12.3000

의 결 일 2026.2.12.

1) 각 피신청인의 주소는 “[별지] 피신청인의 주소”에 기재된 바와 같다.

상기 안전에 대하여 무역위원회(이하 “위원회”)는 WTO 반덤핑협정 제3.1조, 제3.2조, 제3.3조, 제3.4조, 제3.5조 등 관련 규정과 관세법 제51조 내지 제53조, 동법 시행령 제58조, 제59조, 제61조, 제63조, 동법 시행규칙 제10조, 제11조 등 관련 법령에 근거하여 적법한 심의를 거쳐 주문과 같이 의결한다.

주 문

1. 위원회는 관세법 시행령 제61조제2항에 따른 예비조사 결과, 중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑사실과 이로 인하여 동종물품을 생산하는 국내산업이 입은 실질적 피해 등의 사실이 있다고 추정되는 충분한 증거가 있다고 판정한다.
2. 위원회는 WTO 반덤핑협정 제7.1조와 관세법 제53조제1항, 동법 시행령 제61조제9항 제2호에 따라 조사 기간 중 발생하는 국내산업의 피해를 방지하기 위하여 피신청인 별로 다음과 같은 율의 잠정덤핑방지관세를 부과하여 줄 것을 재정경제부 장관에게 건의하기로 결정한다.
 - 타이싱 순커 및 그 관계사와 그 기업의 제품을 수출하는 자 : 11.88%
 - 상해화이 및 그 관계사와 그 기업의 제품을 수출하는 자 : 9.53%
 - 핑후 페트로 및 그 관계사와 그 기업의 제품을 수출하는 자 : 19.17%
 - 그 밖의 공급자 : 19.17%

이 유

주식회사 엘지화학(이하 “신청인”)이 2025.7.29. 신청한 중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑사실 및 국내산업피해 유무 조사 건(조사개시 : 2025.9.29.)에 대하여, 무역조사실(이하 “조사실”)은 국내생산자, 공급자, 수입자, 수요자 등 이해관계인들을 상대로 질의서에 의한 서면조사, 이해관계인 회의 개최, 관련기관에 대한 자료 확인 등 관련 법규에서 정하는 절차와 방법에 따라 조사를 실시하고, “중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑사실 및 국내 산업피해 유무 예비조사보고서”(이하 “예비조사보고서”)를 위원회에 제출하였다.

위원회는 예비조사보고서를 기초로 심의한 결과, 다음과 같은 이유로 WTO 반덤핑협정 제3.1조와 관세법 시행령 제63조제1항 등 관련 법령에 근거하여 중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑으로 인하여 동종물품을 생산하는 국내산업의 실질적 피해 등의 사실이 있다고 추정되는 충분한 증거가 있다고 판정하고, 관세법 시행령 제61조제5항에 의한 본조사를 개시하며, 조사 기간 중 발생하는 국내산업의 피해를 방지하기 위하여 재정경제부 장관에게 잠정덤핑방지관세 부과를 건의하기로 결정한다.

I. 배경

신청인은 2025.7.29. 중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑사실 및 그로 인한 국내 산업의 피해 유무에 대하여 조사하여 줄 것을 무역위원회에 신청하였고, 조사실은 조사를 개시하기로 결정하여 동 사항을 2025.9.29. 관보에 게재하였다.

국내생산자는 주식회사 엘지화학 1개사이며, 조사실은 국내생산자에 대하여 질의서를 발송하고 이해관계인 회의를 개최하는 등 조사를 실시하였다.

조사실은 WTO 반덤핑협정 제6.10조 및 관세법 시행규칙 제12조제1항에 따라 관세청 통관자료상 수입물량 등을 고려하여 중국의 ‘아케마(Arkema Co., Ltd.)’, ‘삼성물산상해(Samsung Trading Shanghai Co., Ltd.)’, ‘핑후 페트로(Pinghu Petro Chemical Co.,Ltd.)’ 3개사를 조사대상공급자로 선정하고, 해외공급자 질의서를 발송하는 등 조사를 실시하였다.

조사실은 주식회사 미정텍, 유니드글로벌상사, 헬름코리아, 삼성물산, 한화솔루션, 한국이네오스스티롤루션 등 국내 수입자와 수요자에 대해서도 질의서를 발송하고 이해관계인 회의를 개최하는 등 조사를 실시하였다.

II. 조사대상물품 및 국내 동종물품

1. 조사대상물품

관세법 시행령 제60조제1항과 제3항은 무역위원회가 덤핑조사의 대상이 되는 조사대상물품에 대하여 재정경제부장관에게 통보하고 그 내용을 관보에 게재하도록 규정하고 있다.

관보에 게재된 무역위원회공고 제2025-24호(2025.9.29.) “중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑사실 및 국내산업피해 유무 조사개시결정 공고”에 따르면, 조사대상물품의 품명은 중국산 부틸 아크릴레이트(Butyl Acrylate)이고, 관세품목분류(HSK)는 2916.12.3000이다.

예비조사보고서²⁾에 의하면, 조사대상물품의 정의는 아크릴산(Acrylic Acid)과 부탄올(Butanol)의 에스테르화 반응(Esterification Reaction)³⁾을 통해 제조되는 유기 화합물이다.

2) 예비조사보고서 p.2.

3) 에스테르화 반응(Esterification Reaction) : 카복실산(Carboxylic Acid)과 알코올이 결합하여 에스테르(Ester)와 물을 생성하는 화학반응으로, 아크릴산과 부탄올은 각각 카복실산과 알코올의 일종에 해당

2. 국내 동종물품

관세법 시행규칙 제11조제1항과 WTO 반덤핑협정 제2.6조에 의하면, “동종물품”이란 당해 수입물품과 물리적 특성, 품질 및 소비자 평가 등 모든 면에서 동일한 물품을 말하며, 그러한 물품이 없는 때에는 당해 수입물품과 매우 유사한 기능·특성 및 구성요소를 가지고 있는 물품을 말한다.

예비조사보고서⁴⁾에 의하면, 조사실은 조사대상물품과 비교하여 물리적 특성, 용도, 구성요소, 제조공정, 유통경로 등 측면에서 국내생산품에 대한 검토를 실시하여 물리적 특성, 용도, 구성요소, 제조공정, 유통경로 등이 동일 또는 유사하다고 검토하였다.

위원회는 조사실의 검토 결과에 따라 국내생산품이 조사대상물품과 물리적 특성, 용도, 제조공정, 유통경로, 품질 및 소비자 평가 등이 동일하거나 유사한 동종물품으로 상업적으로 대체가능하다고 판단한다.

4) 예비조사보고서 pp.5-6.

Ⅲ. 국내산업의 범위 및 비밀취급

1. 국내산업의 범위 검토

관세법 시행령 제59조제4항과 WTO 반덤핑협정 제4.1조에 의하면, “국내산업”은 “정상가격 이하로 수입되는 물품과 동종물품의 국내생산사업의 전부 또는 국내총생산량의 상당부분을 점하는 국내생산사업”으로 하고, 신청서 접수일 이전 6개월 동안 덤핑물품을 수입한 생산자, 덤핑물품의 수입량이 근소하지 않은 생산자와 당해 수입물품의 공급자 또는 수입자와 특수관계에 있는 생산자에 의한 생산사업은 제외할 수 있다.

조사실은 2025.7.29. 접수된 조사신청서를 검토한바, 주식회사 엘지화학은 국내 유일의 생산자로서 관세법 시행령 제59조제4항에 따른 ‘국내 생산사업의 전부’에 해당 하므로, 조사 신청의 대표성을 인정하여 조사를 개시하였다.

또한 조사실은 2025.10.01. 주식회사 엘지화학에 국내산업 피해 조사를 위한 질의서를 발송하였고, 이에 따라 주식회사 엘지화학은 2025.11.06. 답변서를 제출하였다.

아울러 조사실은 관세청 수입통관자료, 조사신청서 등을 확인한 결과, 주식회사 엘지화학이 신청서 접수일 이전 6개월 동안(2025.1.29.~2025.7.28.)에 조사대상물품을 xxx톤 수입하였으나, 이는 같은 기간 한국으로 수입된 물량의 xxx% 수준으로 매우 미미하고, 조사대상물품의 공급자 및 수입자와 특수관계도 없다고 검토하였다.

주식회사 엘지화학은 이용 가능한 국내산업피해 지표자료를 충실하게 제출하였고, 해당 산업의 주무부처⁵⁾에 확인 결과 국내 유일한 생산자로 ‘국내생산사업의 전부’에 해당하므로,

위원회는 국내산업의 피해여부를 조사함에 있어서 “국내산업”은 관세법 시행령 제59조제4항에 따라 “주식회사 엘지화학”의 동종물품 생산사업으로 하는 것이 타당하다고 판단한다.

2. 비밀취급

관세법 시행령 제64조제2항에 의하면 위원회는 조사신청서, 조사질의서에 대한 답변서 등 이해관계인이 제출한 자료 중 성질상 비밀로 취급하는 것이 타당하다고 인정되거나 신청인이나 이해관계인이 정당한 사유를 제시하여 비밀로 취급하여 줄 것을 요청한 자료에 대하여는 당해 자료를 제출한 자의 명시적인 동의 없이 이를 공개해서는 안된다.

또한, 동조 제3항에 의하면, 위원회는 비밀로 취급하여 줄 것을 요청한 자료를 제출한 자에게 당해 자료의 비밀이 아닌 요약서의 제출을 요구할 수 있고, 이 경우 당해 자료를 제출한 자가 그 요약서를 제출할 수 없는 때에는 그 사유를 기재한 서류를 제출하여야 한다.

5) 산업통상부 화학산업팀

예비조사보고서⁶⁾에 의하면, 국내생산자, 수입자, 수요자 및 공급자는 조사신청서, 조사질의서에 대한 답변서, 이해관계인들의 의견서 등 비밀취급요청 자료에 대한 정당한 사유를 제시하였고, 이와 함께 비밀취급 요청자료에 대해 합리적 이해가 가능한 수준의 상세한 공개분을 제출하였다.

조사실은 국내생산자, 수입자, 수요자 및 공급자가 비밀취급요청 자료에 대한 정당한 사유를 제시하고 비밀이 아닌 공개분을 제출한 점, 비밀취급요청 자료가 공개될 경우 자료 제출자 및 관련 이해관계인들의 이익을 침해할 가능성이 있는 점 등을 고려하여 해당 자료들을 비밀로 취급하고 공개하지 않기로 검토하였다.

위원회는 조사실의 검토 결과에 따라 국내생산자, 수입자, 수요자 및 공급자가 비밀취급요청한 자료를 비밀로 취급하고 공개하지 아니하기로 결정한다.

6) 예비조사보고서 pp.13~16.

IV. 덤핑사실

위원회는 덤핑사실 유무를 판단하기 위하여 예비조사보고서에 기초하여 조사 대상 공급자의 선정 및 조사 경과 등이 관련 법규에 따라 적정하게 이루어졌는지 확인하고, 공급자별로 덤핑사실 여부를 검토하였다.

1. 덤핑사실 조사대상공급자 선정

예비조사보고서⁷⁾에 의하면, 조사실은 조사개시 당시 관세청 수입통관자료에서 확인된 ‘아케마’, ‘삼성물산 상해’, ‘핑후 페트로’ 3개사를 조사대상공급자로 선정하였다.

선정된 조사대상공급자 3개사 중 2개사(아케마 및 그 관계사, 삼성물산 상해)는 기한 내 조사참여신청서를 제출(2025.10.20.)하여 조사에 협조의사를 표명하였다.

한편, 조사참여신청기간⁸⁾ 동안 당초 조사대상공급자로 선정되지 않은 공급자 ‘상해화이(Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.) 및 그 관계사’가 자발적 조사참여 신청서를 제출(2025.10.20.)하였고, 조사실은 WTO 반덤핑협정 제6.10.2조⁹⁾에 따라, 자발적 조사참여를 수용하였다.

7) 예비조사보고서 p.17.

8) 조사참여 신청기간 : 2025.9.29.~2025.10.20.

9) “(전략) 부당하게 당국에 부담이 되고 조사의 적시 종결을 방해하는 경우를 제외하고는, 당국은 최초에는 선정되지 않았으나 조사과정에서 필요한 정보가 고려될 수 있도록 그 정보를 적시에 제출한 수출자 또는 생산자에 대해서는 개별적인 덤핑마진을 결정한다. 자발적인 대응이 억제되어서는 아니된다.”

2. 덤핑사실 조사경과

예비조사보고서¹⁰⁾에 의하면, 조사실은 2025.9.30., 2025.10.20. 덤핑사실 조사를 위하여 WTO 반덤핑협정 제6.1.1조 및 관세법 시행령 제64조제1항에 따라 40일 이상의 답변기간(답변기한 : 2025.11.10.(아케마 및 그 관계사, 삼성물산 상해, 핑후 페트로), 2025.12.1.(상해화이 및 그 관계사))을 정하여 조사대상공급자에게 질의서 등을 발송하였다.

아케마 및 그 관계사는 2025.11.3. 질의서에 대한 답변기한 연장(1차)을 요청하였고, 조사실은 당초 2025.11.10.이었던 답변기한을 2025.11.13.로 연장 통보하였다. 이후, 아케마 및 그 관계사는 2025.11.13. 답변기한 2차 연장을 요청하였고, 조사실은 답변기한을 2025.11.17.로 연장 통보하였다. 이후, 아케마 및 그 관계사는 연장된 기한내 답변서를 제출하였다.

아케마는 xxx로, 관계사인 타이싱 순커('Taixing Sunke Chemicals Co., Ltd.')가 생산자 답변서를 제출하였다.¹¹⁾

삼성물산 상해는 2025.11.5. 질의서에 대한 답변기한 연장을 요청하였고, 조사실은 당초 2025.11.10.이었던 답변기한을 2025.11.13.로 연장 통보하였다. 이후 삼성물산 상해는 연장된 기한 내 답변서를 제출하였다.

10) 예비조사보고서 p.18.

11) 이하 생산자인 타이싱 순커를 조사대상공급자로 후술함

상해화이는 2025.11.24. 질의서에 대한 답변기한 연장을 요청하였고, 조사실은 당초 2025.12.1.이었던 답변기한을 2025.12.4.로 연장 통보하였다. 이후 상해화이는 연장된 기한 내 답변서를 제출하였다.

조사실은 2025.12.5. 타이싱 순커 및 그 관계사에 보충질의서를 발송하였다.(답변 기한 : 2025.12.15.)

타이싱 순커 및 그 관계사는 두 차례에 나누어 보충 답변을 제출하였다.(1차 : 2025.12.15., 2차 : 2025.12.17.)¹²⁾

조사실은 2025.12.19. 상해화이 및 그 관계사에 보충질의서를 발송하였다.(답변 기한 : 2025.12.29.)

상해화이 및 그 관계사는 두 차례에 나누어 보충 답변을 제출하였다.(1차 : 2025.12.29., 2차 : 2025.12.31.)¹³⁾

핑후 페트로는 조사참여신청서 및 답변서를 제출하지 않고 조사에 미대응하였다.

조사실은 WTO 반덤핑협정 제6.2조, 제7.1조의 규정에 따라 2026.1.29. 이해관계인 회의를 개최(온라인)하여 예비덤핑률 산정 등 덤핑조사 결과에 대해 이해관계인이 의견을 제출할 수 있는 기회를 제공하였다.

12) 조사실은 질의 항목별 답변 분량 및 난이도를 고려하여, 2차 답변서 제출기한을 연장하였음

13) 조사실은 질의 항목별 답변 분량 및 난이도를 고려하여, 2차 답변서 제출기한을 연장하였음

3. 공급자별 덤핑사실 조사

위원회는 조사실의 덤핑사실 조사가 WTO 반덤핑협정 및 관세법령 등 관련 법규에 따라 적절하게 이루어졌음을 확인하였다.

가. 타이싱 순커(Taixing Sunke Chemicals Co., Ltd.) 및 그 관계사 (이하 '피신청인')

예비조사보고서¹⁴⁾에 의하면, 타이싱 순커는 중국 타이싱(Taixing)에 소재하는 xxx이며, 관계사인 아케마는 홍콩에 소재하고 있는 xxx이다.

조사실은 조사대상물품을 xxx하는 타이싱 순커, 아케마, 아케마 코리아(Arkema Korea)의 지분을 모회사(xxx)가 각각 xxx%, xxx%, xxx% 보유하고 있는 것으로 파악하였다.¹⁵⁾

이에, 조사실은 피신청인 3개사를 조사대상물품의 생산, 판매 및 지분 관계 등으로 직접 관련된 단일경제실체로 판단하였다.

타이싱 순커는 조사대상기간 중 조사대상물품을 약 xxx톤 생산하였으며, 약 xxx톤을 판매하였다. 내수 시장에서는 xxx가 판매하였으며, 한국 수출은 xxx가 조사대상물품을 판매하였다. xxx 관계사 아케마 코리아는 한국에 소재하며, xxx하였다.

14) 예비조사보고서 p.20.

15) 예비조사보고서 p.20.

예비조사보고서¹⁶⁾에 의하면, 조사실은 피신청인이 제출한 내수판매자료, 대한민국 수출판매자료, 공정한 가격 비교를 위해 필요한 조정사항, 제조원가 및 판매관리비, 각종 경영통계 등을 검토하였다.

조사실은 피신청인이 답변서를 기한내 제출하였으므로 이를 토대로 정상가격, 덤핑가격, 과세가격을 결정하고 예비덤핑률을 산정하였다. 다만, 판매관리비는 매출물량이 아닌 매출액 기준으로 배부하였으며, 조사대상물품의 생산 또는 판매와 관련이 없는 영업외수익 등은 제외하였다. 배부 기준 및 방식 등에 대해 합리적인 설명 및 증빙이 제출되지 않은 조정요소(내륙보험료, 은행수수료)는 정상가격 및 덤핑가격 조정 대상에서 제외하였다. 덤핑조정요소인 커미션은 xxx가 xxx에 실제로 지급한 판매수수료를 덤핑가격 조정요소로 사용하였다.

예비조사보고서¹⁷⁾에 의하면, 조사실은 조사대상물품의 물리적 특성을 구분하는 물품통제코드(Control Code Number, CCN) 구성방법으로 등급¹⁸⁾을 제시하였다.

조사실은 피신청인에게 CCN 안내서를 제공하고 이와 관련한 의견제시 기회¹⁹⁾를 부여하였으며, 피신청인이 별도 의견 없이 답변서를 제출하였으므로 이를 기준으로 조사대상물품의 정상가격과 덤핑가격을 비교하였다.

16) 예비조사보고서 p.22.

17) 예비조사보고서 p.23.

18) P : 정상등급 제품, N: 정상등급 외 제품

19) 이해관계인은 관보가 게재된 날로부터 4주 이내 CCN 관련하여 의견을 제출할 수 있음

조사실은 관세법 시행령 제58조제1항 및 동법 시행규칙 제10조제2항에 따라 내수판매 가격이 통상거래가격에 해당하는지 여부를 검토하기 위하여 특수관계자 거래 및 원가미만 판매여부 검증을 실시하였다.

예비조사보고서²⁰⁾에 의하면, 조사실은 피신청인이 자가소비용으로 조사대상물품을 판매한 xxx개 관계사 중, 비특수관계자 판매단가 대비 $\pm 2\%$ 범위를 벗어난 xxx에 대한 판매분을 덤핑률 산정에서 제외하였다.

조사실은 특수관계자 거래검증을 통과한 거래에 대하여 CCN별 단위당 순송장 가격과 단위당 생산원가²¹⁾를 비교하였다.

예비조사보고서²²⁾에 의하면, CCN별 내수판매 원가미만 판매비율은 xxx%로 원가미만 판매물량이 20% 이상인 경우에 해당하여, 원가미만 판매를 제외한 나머지 거래건이 정상가격으로 사용되었다.

조사실은 WTO 반덤핑협정 제2.2조 및 관세법 시행령 제58조제1항 및 동법 시행규칙 제10조제2항에 따라, 내수판매 물량이 정상가격의 기초로 사용하기에 충분한지를 검증하였다.

20) 예비조사보고서 p.24.

21) 제조원가에 합리적 수준의 판매비 및 일반관리비, 금융비용을 가산한 금액

22) 예비조사보고서 p.24.

예비조사보고서²³⁾에 의하면, 특수관계자 거래 검증 및 원가미만 판매여부 검증 결과 CCN별 통상의 거래로 인정된 내수판매량이 대한민국 수출물량의 5% 미만인 xxx%로 물량 측면에서 통상거래가격으로 사용하기에 충분하지 않았으므로 조사실은 구성가격을 정상가격으로 적용하였다.

조사실은 해당 CCN별 제조원가에 판매관리비 및 금융비용과 적정이윤²⁴⁾을 합산하여 구성가격을 산출하였다.

조사실은 정상가격의 조정요소로서 내륙운반비와 신용비용이 실제 발생한 금액을 기반으로 보고되었음을 확인하고, 이를 적용하여 조정된 정상가격을 산정하였다. 다만, 피신청인이 합리적 설명 및 충분한 증빙을 제출하지 않은 내륙보험료와 은행수수료는 정상가격 조정 대상에서 제외하였다.

조사실은 덤핑가격 산정 시, xxx가 대한민국 수출 시 비특수관계자인 한국 수입상 및 최종 수요자에게 판매한 실제 수출가격을 덤핑가격으로 적용하였다.

덤핑가격 조정요소로는 내륙운반비, 해상운반비, 해상보험료, 한국내 핸들링비용, 한국내 물류창고비용, 한국내 내륙운반비, 한국내 내륙보험료, 신용비용, 커미션이 실제 발생한 금액을 기반으로 보고되었음을 확인하고, 이를 덤핑가격의 조정요소로 적용하여 조정된 덤핑가격을 산정하였다. 다만, 커미션은 xxx가 xxx에 실제로 지급한 판매수수료를 덤핑가격 조정요소로 사용하고, 피신청인이 합리적 설명 및 충분한 증빙을 제출하지 않은

23) 예비조사보고서 p.25.

24) 피신청인의 통상의 거래에서 발생한 이윤율(xxx%)을 적용

은행수수료는 덤핑가격 조정 대상에서 제외하였다.²⁵⁾

예비조사보고서²⁶⁾에 의하면, 조사실은 피신청인이 구매자로부터 지급받은 가격을 CIF²⁷⁾ 기준으로 환산하여 과세가격으로 적용하였으며, 조정된 정상가격과 조정된 덤핑가격의 차액을 과세가격으로 나누어 CCN별 덤핑률을 산정하고 CCN별 대한민국 수출량으로 가중평균하여 피신청인의 덤핑률을 11.88%로 산정하였다.

위원회는 조사실이 WTO 반덤핑협정 제2.2조, 제2.4조, 제6.8조 및 동 협정 부속서 2 제7조, 관세법 시행령 제58조, 제64조 및 동법 시행규칙 제10조, 제17조 등의 관련 규정에 따라 산정한 예비덤핑률이 타당하다고 결정한다.

25) 예비조사보고서 p.27.

26) 예비조사보고서 p.28.

27) CIF: Cost, Insurance and Freight

나. 삼성물산 상해(Samsung Trading Shanghai Co., Ltd.) (이하 '피신청인')

예비조사보고서²⁸⁾에 의하면, 삼성물산 상해는 조사대상물품 생산설비가 없는 단순 무역상사로 중국 비관계 생산자 xxx로부터 조사대상물품을 구매하여 해당물품을 한국에 수출하였다.

따라서, 조사실은 피신청인에 대해 개별 덤핑률을 산정하지 않고 생산자별 덤핑률을 적용하는 것이 합리적이라고 판단하였다.

위원회는 피신청인에 대해 개별 덤핑률을 산정하지 않고 생산자별 덤핑률을 적용한 조사실의 판단이 타당하다고 결정한다.

다. 상해 화이(Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.) 및 그 관계사 (이하 '피신청인')

예비조사보고서²⁹⁾에 의하면, 상해화이 및 그 관계사는 중국 상하이, 광시 등에 소재하는 생산자 겸 판매자이다.

조사실은 조사개시 당시, xxx하였으나, 조사참여신청서에서 생산자로 파악된 상해화이 및 그 관계사의 조사참여신청을 2025.10.20. 수용하고 질의서를 송부하였다.

28) 예비조사보고서 p.29.

29) 예비조사보고서 p.30.

조사실은 조사대상물품을 생산, 판매하는 상해화이 및 그 관계사(7개사)가 동일한 모회사(XXX)의 직·간접적 지배를 받으며, 조사대상물품의 생산·판매 등으로 관련되어 있으므로, 이들 기업을 단일경제실체로 판단하였다.

피신청인은 조사대상기간 중 조사대상물품을 약 XXX톤 생산하였으며, 약 XXX톤을 판매하였다. 내수 시장은 XXX가 판매하였으며, 한국 수출은 XXX가 비관계사인 XXX를 통해 판매하였다.

예비조사보고서³⁰⁾에 의하면, 조사실은 피신청인이 제출한 내수판매자료, 대한국수출판매자료, 공정한 가격 비교를 위해 필요한 조정사항, 제조원가 및 판매관리비, 각종 경영통계 등을 검토하였다.

조사실은 피신청인이 답변서를 기한내 제출하였으므로 이를 토대로 정상가격, 덤핑가격, 과세가격을 결정하고 예비덤핑률을 산정하였다. 다만, 판매관리비의 경우, 피신청인이 직접 추적하여 보고한 조사대상물품의 R&D금액에 대해 합리적인 설명 및 증빙이 부족하므로 이를 매출액 기준으로 조정하였으며, 조사대상물품의 생산 또는 판매와 관련 없는 영업외수익은 제외하였다.

예비조사보고서³¹⁾에 의하면, 조사실은 조사대상물품의 물리적 특성을 구분하는 물품통제코드(Control Code Number, CCN) 구성방법으로 등급³²⁾을 제시하였다.

30) 예비조사보고서 p.34.

31) 예비조사보고서 p.35.

32) P : 정상등급 제품, N: 정상등급 외 제품

조사실은 피신청인에게 CCN 안내서를 제공하고 이와 관련한 의견제시 기회³³⁾를 부여하였으며, 피신청인이 별도 의견 없이 답변서를 제출하였으므로 이를 기준으로 조사대상물품의 정상가격과 덤핑가격을 비교하였다.

조사실은 관세법 시행령 제58조제1항 및 동법 시행규칙 제10조제2항에 따라 내수판매 가격이 통상거래가격에 해당하는지 여부를 검토하기 위하여 특수관계자 거래 및 원가미만 판매여부 검증을 실시하였다.

예비조사보고서³⁴⁾에 의하면, 조사실은 피신청인이 조사대상물품을 판매한 xxx개 관계사³⁵⁾와의 모든 거래 내역이 비특수관계자 판매단가 대비 $\pm 2\%$ 범위를 벗어났기 때문에, 해당 거래는 덤핑률 산정에서 제외하였다.

예비조사보고서³⁶⁾에 의하면, CCN별 내수판매 원가미만 판매비율은 xxx%로 원가미만 판매물량이 20% 이상인 경우에 해당하여 원가미만 판매를 제외한 나머지 거래건을 정상가격으로 사용하였다.

조사실은 WTO 반덤핑협정 제2.2조 및 관세법 시행령 제58조제1항 및 동법 시행규칙 제10조제2항에 따라, 내수판매 물량이 정상가격의 기초로 사용하기에 충분한지를 검증하였다.

33) 이해관계인은 관보가 게재된 날로부터 4주 이내 CCN 관련하여 의견을 제출할 수 있음

34) 예비조사보고서 p.36.

35) 관계사명 xxx

36) 예비조사보고서 p.37.

예비조사보고서³⁷⁾에 의하면, 특수관계자 거래 검증 및 원가미만 판매여부 검증 결과 CCN별 통상의 거래로 인정된 내수판매량이 대한민국 수출물량의 5% 이상인 xxx%로 물량 측면에서 통상거래가격으로 사용하기에 충분하였으므로, 조사실은 원가미만 판매를 제외한 나머지 거래건들을 정상가격으로 사용하였다.

조사실은 정상가격의 조정요소로서, 내륙운반비가 실제 발생한 금액을 기반으로 보고되었음을 확인하고, 이를 적용하여 조정된 정상가격을 산정하였다.³⁸⁾

조사실은 덤핑가격 산정 시, 피신청인이 대한민국 수출 시 중국 내 비특수관계자인 삼성물산 상해에게 판매한 실제 판매가격을 덤핑가격으로 적용하였다.

덤핑가격 조정요소로는 내륙운반비(핸들링 포함), 내륙보험료, 해상운반비(보험료 포함), 신용비용이 실제 발생한 금액을 기반으로 보고되었음을 확인하고, 이를 덤핑가격의 조정요소로 적용하여 조정된 덤핑가격을 산정하였다.³⁹⁾

예비조사보고서⁴⁰⁾에 의하면, 조사실은 피신청인이 구매자로부터 지급받은 가격을 CIF⁴¹⁾ 기준으로 환산하여 과세가격으로 적용하였으며, 조정된 정상가격과 조정된 덤핑가격의 차액을 과세가격으로 나누어 CCN별 덤핑률을 산정하고 CCN별 대한민국 수출량으로 가중평균하여 피신청인의 덤핑률을 9.53%로 산정하였다.

37) 예비조사보고서 p.37.

38) 예비조사보고서 p.38.

39) 예비조사보고서 p.38.

40) 예비조사보고서 p.39.

41) CIF: Cost, Insurance and Freight

위원회는 조사실이 WTO 반덤핑협정 제2.2조, 제2.4조, 제6.8조 및 동 협정 부속서 2 제7조, 관세법 시행령 제58조, 제64조 및 동법 시행규칙 제10조, 제17조 등의 관련 규정에 따라 산정한 예비덤핑률이 타당하다고 결정한다.

라. 평후 페트로(Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.) (이하 '피신청인')

예비조사보고서⁴²⁾에 의하면, 피신청인은 덤핑사실 조사에 대해 어떠한 의견도 제출하지 않는 등 조사에 협조하지 않았다.

조사실은 피신청인이 기한 내 답변서를 제출하지 않았으므로 WTO 반덤핑협정 제6.8조, 동 부속서2 및 관세법 시행령 제64조제5항에 따라 관세청 수입통관자료 및 조사신청서를 이용가능한 자료로 사용하여 예비덤핑률을 산정하였다.

이와 관련, 조사실은 WTO 반덤핑협정 부속서2 제1조에 따라 40일 이상의 답변 기간을 정하여 자료를 요청하였으며 기한 내에 답변이 없을 경우 이용가능한 자료를 근거로 판정을 내릴 수 있다고 통지하였다.

한편, WTO 반덤핑협정 부속서2 제7조에 따르면, 조사당국이 이용가능한 자료를 이용하여 판정을 내리는 경우, 다른 독립된 출처로부터 취득한 정보 및 조사과정에서 다른 이해당사자로부터 취득한 정보 등을 점검하여야 한다고 규정하고 있으며, 이해당사자가 협조하지 않아 관련 정보가 입수되지 않는 경우, 협조하였을 때보다 더 불리한 결과를 초래할 수 있음을 명시하고 있다.

조사실은 덤핑가격 및 과세가격 산정에 사용된 수입통계가 독립된 기관인 관세청 수출입무역통계자료로서, 공식 수입통계에 해당하는 것으로 판단하였다.

42) 예비조사보고서 p.40.

또한, 조사실은 정상가격 및 조정요소 비용이 신청서에 제시된 정보로서, WTO 반덤핑협정 부속서2 제7조에 따른 2차적인 출처에 해당하는 것으로 판단하였다.

따라서, 답변서를 제출하지 않은 피신청인의 덤핑률 산정에 있어 이용가능한 자료로서 관세청 수출입무역통계자료와 조사신청서의 자료를 사용한 조사실의 판단은 타당한 것으로 결정한다.

예비조사보고서⁴³⁾에 의하면, 조사실은 조사대상물품의 물품통제코드(Control Code Number, CCN) 구성방법으로 등급⁴⁴⁾을 제시하는 CCN 안내서를 피신청인에게 제공하고 의견제시 기회⁴⁵⁾를 부여했으나 피신청인의 별도 의견 제출은 없었다.

예비조사보고서⁴⁶⁾에 의하면, 조사실은 조사신청서에 기반하여 중국 석유화학 가격 정보 제공업체⁴⁷⁾로부터 입수한 조사대상물품의 2024년도 평균가격⁴⁸⁾을 정상가격으로 적용하였다. 공시된 가격 정보는 공장출하 기준 가격이므로, 정상가격의 추가적인 조정 요소는 없다.

예비조사보고서⁴⁹⁾에 의하면, 조사실은 관세청 수출입무역통계자료상 조사대상 기간(2024.1.1~12.31.) 동안 중국으로부터 수입된 조사대상물품의 평균수입가격⁵⁰⁾을

43) 예비조사보고서 p.41.

44) P : 정상등급 제품, N: 정상등급 외 제품

45) 이해관계인은 관보가 게재된 날로부터 4주 이내 CCN 관련하여 의견을 제출할 수 있음

46) 예비조사보고서 p.42.

47) OilChem China : 에너지, 화학 정보 및 시장가격 지수를 제공하는 중국 최대규모의 정보제공 업체로, 1988년부터 석유, 천연가스, 정제유, 화학, 플라스틱, 고무, 화학섬유 등 약 400종에 달하는 에너지 및 화학 품목에 관한 정보를 수집·발표 중(Homepage: <https://enlist.oilchem.net/aboutus/2738/>)

48) OilChem China가 공시한 웨이싱 화학(중국 최대규모의 부틸아크릴레이트 생산자)의 2024년도 월평균 내수시장가격 정보를 사용함, 적용 환율(원/위안)은 한국은행 경제통계시스템의 월별 평균 환율을 사용함

49) 예비조사보고서 p.42.

덤핑가격으로 적용하고, 덤핑가격의 조정요소로 신청인이 비관계사에 전적 의뢰한 내륙운반비, 해상운반비, 핸들링비용을 적용하여 조정된 덤핑가격을 산정하였다.

예비조사보고서⁵¹⁾에 의하면 조사실은 관세청 수출입무역통계자료상 조사대상 기간(2024.1.1~12.31.) 동안 중국으로부터 수입된 조사대상물품의 평균수입가격을 과세 가격으로 사용하였다.

이에 따라, 조사실은 조정된 정상가격과 조정된 덤핑가격의 차액을 과세가격으로 나누어 피신청인의 덤핑률을 19.17%로 산정하였다.⁵²⁾

위원회는 피신청인이 조사에 필요한 어떠한 자료도 제공하지 않음에 따라 조사실이 WTO 반덤핑협정 제6.8조 및 동 협정 부속서2 제1조, 제7조와 관세법 시행령 제64조 제1항, 제64조제5항 등 관련 규정에서 정한 절차를 준수하여 이용가능한 자료를 사용한바, 이에 따라 산정한 예비덤핑률이 타당하다고 결정한다.

50) 환율(원/달러)은 2024년 평균환율인 1363.98을 사용함

51) 예비조사보고서 p.43.

52) 예비조사보고서 p.43.

다. 그 밖의 공급자

예비조사보고서⁵³⁾에 의하면, 조사실은 WTO 반덤핑협정 제9.4조 및 관세법 시행령 제65조제3항, 관세법 시행규칙 제17조제2항 등에 따라 그 밖의 공급자에 대한 예비덤핑률은 관세청 수출입무역통계자료 및 조사신청서를 이용가능한 자료로 사용하여 19.17%로 산정하였다.

위원회는 조사실이 WTO 반덤핑협정 제9.4조 및 관세법 시행령 제65조제3항 등의 규정을 준수하여 그 밖의 공급자에 대한 예비덤핑률을 산정하였다고 결정한다.

53) 예비조사보고서 p.45.

V. 국내산업의 피해

WTO 반덤핑협정 제3.1조와 관세법 시행령 제63조제1항에 의하면, 피해의 판정은 명확한 증거에 기초하고, 덤핑물품의 수입물량, 덤핑물품이 국내 동종물품의 국내시장 가격에 미치는 영향 및 덤핑물품이 국내산업에 미치는 결과적인 영향에 대한 객관적인 검토를 포함해야 한다.

WTO 반덤핑협정 제3.2조와 관세법 시행령 제63조제1항에 의하면, 조사당국은 덤핑물품의 수입물량과 관련하여서는 덤핑물품의 수입물량이 절대적 또는 상대적으로 상당히 증가하였는지, 덤핑물품이 가격에 미치는 영향과 관련하여서는 덤핑물품이 동종물품 가격과 비교하여 상당히 저가에 판매되었는지, 또는 상당한 정도로 가격을 하락시키거나 가격상승을 억제하였는지 고려하도록 규정하고 있다.

또한, WTO 반덤핑협정 제3.4조와 관세법 시행령 제63조제1항에 의하면, 덤핑 수입품이 관련 국내산업에 미치는 영향의 검토는 판매, 이윤, 생산량, 시장점유율, 생산성, 투자수익률, 또는 설비가동률에서의 실제적이고 잠재적인 감소, 국내가격에 영향을 미치는 요소, 덤핑마진의 크기, 자금 순환, 재고, 고용, 임금, 성장, 자본 또는 투자 조달 능력에 대한 실제적이며 잠재적인 부정적 영향 등 산업의 상태에 영향을 미치는 제반 관련 경제적 요소 및 지표에 대한 평가를 포함하도록 규정하고 있다.

위원회는 국내산업의 실질적 피해 여부를 판단하기 위해 예비조사보고서에 기초하여 덤핑물품의 수입물량 및 가격 효과와 국내산업의 생산량 및 가동률, 판매량

및 재고, 시장점유율, 가격(가격하락 또는 인상억제 효과 포함), 이윤, 투자수익률, 현금흐름, 고용 및 임금, 생산성, 성장성, 자본조달능력, 설비투자 및 연구개발 등 덤핑물품 수입이 국내산업에 미치는 영향을 검토하였다.

1. 덤핑물품의 수입물량

예비조사보고서⁵⁴⁾에 의하면 덤핑물품의 수입물량은 2021년 xxx톤에서 2022년 xxx톤으로 3.9% 감소, 2023년 xxx톤으로 34.1% 증가, 2024년 xxx톤으로 29.8% 증가, 2025년 상반기 xxx톤으로 전년 동기대비 17.0% 증가하여 조사대상 기간 중 연평균 17.6% 증가하였는바, 절대적으로 증가한 것으로 조사되었다.

또한, 덤핑물품의 국내시장 점유율은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 지속 상승하여 조사대상 기간 중 25.3%p 상승하였다. 국내 동종물품의 시장점유율은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 지속 하락하여 조사대상 기간 중 16.1%p 하락하였다. 기타국산 수입물품의 시장점유율은 2021년 xxx%에서 2025년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 9.2%p 하락하였다.

이와 관련하여 공급자 및 수입자 측은 중국산 수입은 국내생산자의 생산 차질(2023년 나주공장 가동 중단 등)에 따른 공급 부족으로 인해, 수요자들이 안정적인 해외공급처를 확보한 것이며, 기타국 공급자들은 한국시장에 대한 공급 우선순위가 낮아 물량 확보가 제한적인 반면, 중국산은 즉각적인 물량 대응이 가능하여 중국산 수입 비중이 확대된 것

54) 예비조사보고서 p.47~50.

이라고 주장하였다. 특히 2024년 중국산 수입 증가분의 상당분은 기타국산 수입 감소분을 대체한 것으로, 최근의 수입물량 증가는 국내시장 잠식이 아닌 '기타국산→중국산' 으로의 공급처 전환의 결과라고 주장하였다.

신청인 측은, 신청인의 나주 아크릴산 공장은 부틸 아크릴레이트가 아닌 타 제품 생산을 위한 전용 설비로서 동종물품 공급과는 무관하다고 주장하였다. 또한, 2023년 이후 국내 소비가 완만한 회복세를 보였음에도 불구하고, 신청인의 내수판매량은 지속 감소하였고, 그 감소분이 중국산 수입 증가량과 유사한 규모라는 점에 비추어 볼 때, 중국산이 추가 수요를 충족한 것이 아니라 국내산업의 공급 영역까지 적극적으로 대체한 결과이며 시장점유율 또한, 국내산업 시장점유율은 지속 하락한 반면 중국산 점유율은 20% 이상 급등하였고, 기타국산 수입은 퇴출에 가까운 수치로 축소되는 등 정상적인 경쟁환경에서 공급 다변화가 이루어진 모습이라고 보기 어렵다고 주장하였다.

조사실은 공급자 및 수입자가 주장하는 '나주공장 가동중단'은 동종물품 생산과 무관한 것으로 보이며, 이로 인해 공급 부족이 발생했다는 구체적·객관적 근거가 제시되지 않았다고 설명하였다. 또한, 반덤핑조치는 수입 자체를 금지하는 것이 아니라 불공정한 수입가격에 대해 덤핑방지관세를 부과하는 것이므로 수입자는 덤핑방지관세를 납부 후 수입할 수 있으며, 국내산업의 공급물량 측면에서도 조사대상 기간 중 국내산업의 가동률이 xxx%~xxx% 수준으로 확인되어 추가 생산 여력(xxx톤~xxx톤)이 충분한 것으로 검토하였다. 마지막으로 2024년 국내판매물량을 분석한 결과, 덤핑물품 수입은 증가한 반면 기타국산 수입 및 국내 동종물품 내수판매량은 모두 감소하였고 시장점유율 또한, 덤핑물품이 전년 대비 9.5%p 상승한 것과 대조적으로 기타국산 및 국내 동종물품의 시장점유율은 각각

2.3%p, 7.2%p 하락한바 덤핑물품이 기타국산 물량뿐만 아니라 국내 동종물품 판매물량에 까지 영향을 미친 것으로 검토하였다.

위원회는 조사실이 검토한 바와 같이 덤핑물품의 수입물량이 절대적 그리고 상대적으로 증가한 것으로 판단한다.

2. 덤핑물품이 국내 동종물품 가격에 미치는 영향

가. 덤핑물품과 동종물품의 판매가격 비교

예비조사보고서⁵⁵⁾에 의하면, 덤핑물품의 톤당 판매가격은 2021년 xxx천원에서 2022년 xxx천원, 2023년 xxx천원, 2024년 xxx천원, 2025년 상반기 xxx천원으로 하락하여 조사대상 기간 중 연평균 11.5% 하락하였다. 한편, 국내 동종물품의 톤당 판매가격은 2021년 xxx천원, 2022년 xxx천원, 2023년 xxx천원, 2024년 xxx천원, 2025년 상반기 xxx천원으로 하락하여 조사대상 기간 중 연평균 10.2% 하락하였다.

조사실은 조사대상 기간 중 덤핑물품이 국내 동종물품보다 지속 저가에 판매되었으며, 덤핑물품과 국내 동종물품의 판매가격 등락 방향이 일치하는 점을 감안할 때, 국내시장에서 가격경쟁 관계인 것으로 검토하였다.

나. 덤핑물품이 동종물품의 가격에 미친 영향

덤핑물품의 톤당 판매가격은 국내 동종물품 대비 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx% 수준으로 조사대상 기간 중 국내 동종물품보다 저가를 유지하면서 지속 하락하였다. 조사실은 특히 2023년 덤핑물품 판매가격이 전년 대비 31.1% 하락하여 국내 동종물품 판매가격이 27.4% 하락하는 데 영향을 미친 것으로 보인다고 검토하였다.

55) 예비조사보고서 pp.51~53.

아울러, 국내 동종물품의 제조원가는 연평균 4.7% 상승하였으나, 판매가격은 오히려 더 큰 폭(연평균 -10.2%)으로 하락하였는데, 이는 덤핑물품 판매가격이 연평균 11.5% 하락한 데 기인한 것으로 보이며, 국내 동종물품 판매가격 대비 제조원가의 비중은 2021년 xxx%에서 2025년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 43.0%p 상승했는데, 국내산업이 덤핑물품의 저가판매에 대응하기 위해 제조원가 상승분을 판매가격에 충분히 반영하지 못한 것으로 보인다고 검토하였다.

이에 따라 목표판매가격 대비 국내 동종물품의 실제 판매가격 비율은 2022년 이후로 지속 하락한바, 덤핑물품의 지속적인 저가판매와 시장점유율 확대로 국내 동종물품 판매가격을 목표판매가격 수준으로 인상하기 어려웠던 것으로 보인다고 검토하였다.

다. 이해관계인 의견 및 조사실 검토

예비조사보고서⁵⁶⁾에 따르면, 공급자 및 수입자는 덤핑물품의 수입가격은 ICIS 국제 평균 시세와 연동되어 결정된 것으로 국제시세에 따라 하락한 것이며, 국내판매 가격은 신청인의 월초 고시가격에 따라 결정되는 구조로 가격의 결정권은 신청인이 가지고 있으며, 덤핑물품의 국내판매가격은 시장 상황을 반영한 정상거래가격에 해당한다고 주장하였다.

이에 신청인은 공급자가 제출한 ICIS 지수 자체가 중국 내·중국발 거래 가격을 기초로 산출된 것으로, 중국 수출자가 본인의 가격으로 만든 지수를 근거로 정상 가격이라 주장하는 것은 자기참조적 논리에 불과하며, 덤핑물품의 CIF 가격은 2022년~2023년 원재료 가격하락 폭을 훨씬 상회하여 급락한바, 이는 정상적인 가격경쟁의 범위를

56) 예비조사보고서 pp.54~55.

벗어난 수준이라고 주장했다. 또한, 덤핑물품의 국내 판매가격이 항상 국내 동종물품보다 낮게 형성되었으며 신청인은 시장점유율 유지를 위해 덤핑물품의 가격에 맞춰 가격을 인하할 수밖에 없는 상황으로, 신청인이 국내가격의 결정권을 가지고 있다는 주장은 타당하지 않다고 주장하였다.

조사실은, 반덤핑조사는 WTO 반덤핑협정 및 관세법 등의 관련 규정에 따라, 덤핑 사실과 그로 인한 국내산업 피해 여부를 조사하는 것으로, 국제시세가 아닌 덤핑물품의 수입가격이 국내 동종물품에 미친 영향에 대해 검토하는 것이라고 설명하였다. 따라서, 조사대상 기간 중 덤핑물품이 국내 동종물품보다 지속 저가에 판매되었고, 이러한 저가판매 및 가격 인하로 인해 국내생산자는 제조원가 상승(연평균 4.7%)에도 오히려 가격을 인하(연평균 -10.2%)하는 등 제조원가 상승분을 판매가격에 적절히 반영하지 못하였으며, 그 결과 영업이익이 적자전환되는 등 덤핑물품이 국내산업피해에 실질적인 영향을 미친 것으로 검토하였다.

위원회는 조사실이 검토한 바와 같이 덤핑물품의 판매가격이 국내 동종물품의 판매가격 하락 및 가격상승 억제에 실질적인 영향을 미친 것으로 판단한다.

3. 덩핑물품이 국내산업에 미치는 영향

가. 생산량 및 가동률

예비조사보고서⁵⁷⁾에 의하면 국내산업의 동종물품 생산능력은 조사대상 기간 중 연간 xxx톤 수준을 유지하였고, 국내산업의 생산량은 2021년 xxx톤, 2022년 xxx톤, 2023년 xxx톤, 2024년 xxx톤, 2025년 상반기 xxx톤으로 조사대상 기간 중 연평균 9.1% 감소하였다. 이에 따라 국내산업 가동률은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 26.7%p 감소한 것으로 조사되었다.

한편 공급자 측은, 신청인이 국내 동종물품과 동일한 원료(아크릴산)를 사용하는 고부가가치 제품인 SAP 제품도 생산하고 있는바, 수익성 제고를 위해 원료 공급의 우선 순위를 SAP 공정으로 전환하였을 가능성이 있으며 이에 따라 국내 동종물품의 생산량이 감소한 것이라고 주장하였다.

또한, 수입자 측은 신청인은 수직계열화된 종합화학회사로 전공정(나프타 분해, 프로필렌·부탄올 생산) 및 후공정 제품(ASA)의 시장 상황에 따라 전략적으로 국내 동종물품의 생산량을 조정한 것이라고 주장하였다.

이에 신청인은 동종물품 생산설비는 부틸 아크릴레이트 생산에 최적화된 구조로, 단순 공정 변경을 통한 타제품(SAP 등)으로의 전용은 사실상 불가능하며, 설비 전환시에는 신규 투자에 준하는 대규모 개조공사가 필수적이라고 설명했다. 또한, 조사대상 기간 중 아크릴산 기반 타 제품군의 생산실적은 정체 혹은 감소세를 보여 생산설비 전용을

57) 예비조사보고서 pp.56~57.

통한 대체 정황은 전혀 확인되지 않는다고 밝혔다. 또한, 나프타 분해 공정은 다양한 기초 유분이 화학적 비례에 따라 생산되는 구조로, 특정 하위 제품의 물량만을 인위적으로 조정하는 것은 불가능하며, 가동률 유지가 수익성과 직결되는 장치산업 특성상 최소한의 가격만 유지되어도 가동을 지속하는 것이 일반적이나 그럼에도 가동률이 급감한 것은 중국산 저가 공세로 인해 생산할수록 손실이 누적되는 비정상적인 시장환경에 직면했기 때문이라고 주장했다.

조사실은, 공급자가 제기한 SAP 등 타제품 생산을 위해 국내 동종물품 공정을 전용하였다는 주장에 대해서는 이를 뒷받침하는 구체적·객관적 입증자료가 제출되지 않았으므로 해당 사실을 인정하기 어려우며, 다만 본조사 과정에서 구체적·객관적 근거와 함께 관련 주장을 제기하는 경우 다시 검토할 수 있다고 밝혔다. 또한, 수입자가 주장한 전후방 산업의 영향에 따른 생산량 변화는 모든 생산자에게 공통적인 요인이며, 국내 생산자 역시 국내출하량 감소에 따라 생산량 및 가동률이 하락하는 추세를 보이는 반면, 덤핑물품의 경우 국내소비 감소(연평균 -0.9%)에도 수입량(연평균 17.6%)과 시장점유율(25.3%p)이 오히려 상승한바 전후방 산업의 영향보다 덤핑물품의 수입증가가 국내산업 피해에 실질적 영향을 미친 것으로 검토하였다.

나. 판매 및 재고

예비조사보고서⁵⁸⁾에 의하면 국내 동종물품 내수판매량은 2021년 xxx톤에서 2022년 xxx톤, 2023년 xxx톤, 2024년 xxx톤, 2025년 상반기 xxx톤으로 지속 감소하여 조사대상 기간 중 연평균 8.0% 감소하였다.

58) 예비조사보고서 p.58.

국내 동종물품 기말재고는 2021년 xxx톤, 2022년 xxx톤, 2023년 xxx톤, 2024년 xxx톤, 2025년 상반기 xxx톤으로 연평균 17.4% 감소하였으며, 국내 동종물품의 총출하 물량 대비 기말재고 비율은 2021년 xxx% 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 1.3%p 증가한 것으로 조사되었다.

한편 공급자 측은 국내 동종물품 생산량의 많은 양이 자가소비(내부대체)되는데 해당 물량의 가격 및 수익성은 관계사 간 거래이므로 신뢰하기 어려우며, 산업피해 지표에서 제외되어야 한다고 주장하였다.

이에 조사실은, 덤핑수입으로 인한 국내산업 피해 분석 시 국내 상업 시장에 판매된 물량(내수판매)만을 대상으로 하며, 내부대체 물량은 포함되지 않는다고 설명했다. 또한, 내부대체 물량은 신청인이 자가소비한 물량으로 관계사 간 거래물량이 아니며, 생산자 답변서에 따르면 관계사 간 거래물량이 없는 것으로 확인된바 추후 현지실사를 통해 검증할 예정임을 밝혔다.

다. 시장점유율

예비조사보고서⁵⁹⁾에 의하면 국내 동종물품의 국내시장 점유율은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 지속 하락하여 조사대상 기간 중 16.1%p 하락하였다. 덤핑물품의 국내시장 점유율은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 지속 상승하여 조사대상 기간 중 25.3%p 상승하였고, 기타국산 물품의 국내시장 점유율은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 지속 하락하여

59) 예비조사보고서 p.59.

조사대상 기간 중 9.2%p 하락하였다.

조사실은 덤핑물품과 국내 동종물품의 시장점유율 추세가 상반된 변동을 보이고, 국내 동종물품의 점유율 하락분(-16.1%p)이 덤핑물품의 점유율 상승(25.3%p)으로 이어진 점을 고려하여, 덤핑물품 수입으로 인하여 국내 동종물품의 시장점유율이 하락한 것으로 검토하였다.

라. 가격에 영향을 미치는 요소 및 덤핑마진의 크기

예비조사보고서⁶⁰⁾에 의하면 국내 동종물품의 톤당 제조원가는 2021년 xxx천원에서 2022년 xxx천원으로 상승 후, 2023년 xxx천원, 2024년 xxx천원으로 연이어 하락하였고, 2025년 상반기 xxx천원으로 상승하여 조사대상 기간 중 연평균 4.7% 상승하였다.

조사대상 기간 중 재료비가 제조원가의 xxx~xxx%를 차지하며 국내 동종물품 가격에 재료비 영향이 가장 컸을 것으로 보이고, 재료비는 2021년 xxx천원에서 2022년 xxx천원으로 상승 후, 2023년 xxx천원, 2024년 xxx천원으로 연이어 하락하였고, 2025년 상반기 xxx천원으로 상승하여 조사대상 기간 중 연평균 6.8% 상승하였다.

국내 동종물품의 판매가격 대비 제조원가 비중은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx로 조사대상 기간 중 상승추세를 보이며 43.0%p 상승하였다.

60) 예비조사보고서 pp.60~61.

이와 관련하여 공급자 측에서는, 신청인이 원재료를 자체생산하여 조달하고 있으므로 원재료 단계에서 수익성을 시현하면 그 전방제품인 국내 동종물품의 수익성이 약화되는 구조이기 때문에, 회계적으로 원재료의 내부대체 가격을 조정하여 국내 동종물품의 수익성을 왜곡하였을 수 있다고 주장하였다.

이에 신청인은 자신들의 손익자료 등은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되어 매년 외부감사를 받고 있으며, 상장회사가 내부 대체가격을 이용하여 특정 사업부의 손익을 고의로 왜곡하는 것은 중대한 회계부정에 해당하는 사항일 뿐만 아니라, 신청인은 내·외부 감사 등 다층적인 내부통제 시스템을 운영하고 있고 이러한 구조하에서 특정 사업부의 손익을 인위적으로 왜곡하여 산출하는 것은 불가능하다고 주장하였다. 또한, 내부대체 가격은 원칙적으로 내부거래 시 이익의 중복계상을 방지하고 손익의 일관성을 유지하여야 하며, 이에 따라 국내 동종물품 사업부로 배부되는 원재료비 또한 내부이윤이 배제된 실제원가로 내부대체 가격을 산정하고 있다고 주장하였다.

조사실은 원재료 내부대체가격의 적정성을 검증하기 위해, 신청인으로부터 원료 구매 내역, 전공정 원가 산출내역, 국내 동종물품 제조원가 등의 자료를 제출받아 검토한 결과 내부대체가격 산정에 내부이윤을 포함하지 않은 실제원가를 사용한 것을 확인하였으며, 추후 현지실사를 통해 해당 자료의 정확성을 검증할 예정임을 밝혔다.

한편, 예비조사보고서⁶¹⁾에 따르면, 조사실이 산정한 예비덤핑률은 9.53~19.17%로 덤핑마진 크기가 미소마진 이상이고, 덤핑물품의 수입물량과 가격을 감안할 때 덤핑마진의 크기가 국내산업에 미치는 영향은 상당한 것으로 판단한다.

61) 예비조사보고서 p.61.

마. 이윤

예비조사보고서⁶²⁾에 의하면 국내산업의 동종물품 국내시장 매출액은 2021년 xxx백만원에서 2022년 xxx백만원, 2023년 xxx백만원, 2024년 xxx백만원, 2025년 상반기 xxx백만원으로 지속 감소하여 조사대상 기간 중 연평균 17.3% 감소하였다.

내수부문 영업이익은 2021년 xxx백만원에서 2022년 xxx백만원으로 60.3% 감소 후, 2023년 -xxx백만원으로 적자전환하였고, 2024년 xxx백만원으로 흑자전환하였으나, 2025년 상반기 다시 -xxx백만원으로 적자전환하였다.

이에 따라 영업이익률도 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 -xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 -xxx%를 기록하며 음수전환하였다.

62) 예비조사보고서 p.62.

바. 투자수익률

예비조사보고서⁶³⁾에 의하면 국내산업의 투자자산총액 대비 영업이익으로 계산된 투자수익률은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 -xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 -xxx%로 부(-)의 투자수익률로 전환된 것으로 조사되었다.

사. 현금흐름

예비조사보고서⁶⁴⁾에 의하면 국내 동종물품과 관련된 영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년 xxx백만원, 2022년 xxx백만원, 2023년 xxx백만원, 2024년 -xxx백만원, 2025년 상반기 -xxx백만원으로 조사대상 기간 중 현금흐름이 지속 악화된 것으로 조사되었다.

아. 고용 및 임금

예비조사보고서⁶⁵⁾에 의하면 국내산업의 연평균 생산직 및 사무직 고용인원은 2021년 xxx명, 2022년 xxx명, 2023년 xxx명, 2024년 xxx명, 2025년 상반기 xxx명으로 조사대상기간 동안 연평균 7.1% 감소한 것으로 조사되었다.

또한, 1인당 평균임금은 2021년 xxx백만원, 2022년 xxx백만원, 2023년xxx백만원, 2024년 xxx백만원, 2025년 상반기 xxx백만원으로 조사대상 기간 중 연평균 2.9% 감소한 것으로 조사되었다.

63) 예비조사보고서 p.63.

64) 예비조사보고서 p.63.

65) 예비조사보고서 p.64.

자. 생산성

예비조사보고서⁶⁶⁾에 의하면 국내산업의 1인당 생산량은 2021년 xxx톤, 2022년 xxx톤, 2023년 xxx톤, 2024년 xxx톤, 2025년 상반기 xxx톤으로 조사대상 기간 중 연평균 2.2% 감소한 것으로 조사되었다.

1인당 매출액은 2021년 xxx백만원, 2022년 xxx백만원, 2023년 xxx백만원, 2024년 xxx백만원, 2025년 상반기 xxx백만원으로 조사대상 기간 중 연평균 15.8% 감소한 것으로 조사되었고, 1인당 부가가치는 2021년 xxx백만원, 2022년 xxx백만원, 2023년 xxx백만원, 2024년 xxx백만원, 2025년 상반기 xxx백만원으로 조사대상 기간 중 연평균 1.3% 증가한 것으로 조사되었다.

차. 성장성

예비조사보고서⁶⁷⁾에 의하면 국내산업의 내수 영업이익은 2021년 xxx백만원, 2022년 xxx백만원, 2023년 -xxx백만원, 2024년 xxx백만원, 2025년 상반기 -xxx백만원으로 악화추세를 보이며 적자전환한 것으로 조사되었다.

시장점유율은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 16.1%p 하락한 것으로 조사되었으며, 가동률은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 26.7%p 하락한 것으로 조사되었다.

66) 예비조사보고서 p.64.

67) 예비조사보고서 p.65.

카. 자본조달능력

예비조사보고서⁶⁸⁾에 의하면 조사대상 기간 중 국내산업의 총 영업이익 및 내수 영업이익은 감소추세를 보이며 적자전환하여 자본조달능력이 악화된 것으로 조사되었다.

타. 설비투자 및 연구개발

예비조사보고서⁶⁹⁾에 의하면 국내산업의 설비투자액은 2021년 xxx백만원, 2022년 xxx백만원, 2023년 xxx백만원, 2024년 xxx백만원, 2025년 상반기 xxx백만원으로 연평균 88.5% 증가하였고, 연구개발비의 경우 2021년 xxx백만원, 2022년 xxx백만원, 2023년 xxx백만원, 2024년 xxx백만원, 2025년 상반기 xxx백만원으로 조사대상 기간 중 연평균 22.9% 감소하였다.

파. 종합 검토

조사실은 WTO 반덤핑협정과 관세법령 등에 근거하여 덤핑물품 수입이 국내 산업의 실질적 피해 발생에 영향을 미쳤는지를 판단하기 위하여 이해관계인 제출자료와 통계 등 이용 가능한 자료 및 명확한 증거에 기초하여 각 산업피해 지표에 대한 객관적인 분석과 검토를 수행하였다.

조사실의 예비조사 결과를 토대로, 위원회는 조사대상 기간 중 덤핑물품의 수입량이

68) 예비조사보고서 p.66.

69) 예비조사보고서 p.66.

증가하고 시장점유율 또한 증가한 반면, 직접적 가격경쟁 관계에 있는 국내 동종물품의 판매량과 시장점유율은 감소하였으며, 덤핑물품의 급격한 가격 인하로 인해 국내 동종물품의 판매량과 시장점유율이 부정적 영향을 받은 것으로 판단한다.

특히, 국내 동종물품의 판매가격 대비 제조원가 비중이 높은 상황에서, 덤핑물품의 저가 판매와 시장점유율 확대가 지속됨에 따라 국내산업은 제조원가 상승에도 불구하고 국내 동종물품 판매가격을 인하하였고, 이는 국내산업의 영업이익 하락 등 실질적 피해 발생에 영향을 미친 것으로 판단한다.

이로 인해, 조사대상 기간 중 국내 동종물품의 생산량, 가동률, 내수판매량 등이 하락하였고, 특히 내수 영업이익이 적자전환되면서, 투자수익률, 현금흐름, 1인당 부가 가치 등이 악화되는 등 국내산업 주요 지표에서 전반적으로 실질적 피해라고 볼 수 있는 지표가 다수 존재하는 것으로 판단한다.

VI. 덤핑물품 수입과 국내산업 피해간의 인과관계

WTO 반덤핑협정 제3.5조와 관세법 시행령 제63조제1항에 의하면, 덤핑수입품이 동 협정 제3.2조와 제3.4조에 규정된 바와 같이 덤핑의 효과를 통하여 동 협정이 규정하고 있는 의미의 피해를 초래하고 있다는 사실이 입증되어야 하며, 덤핑수입품과 국내산업에 대한 피해 간의 인과관계 입증은 조사당국에 제시된 모든 관련 증거의 검토에 근거하도록 규정하고 있다. 또한, 조사당국은 같은 시점에서 국내산업에 피해를 초래하는 덤핑수입품 이외의 모든 알려진 요소를 검토하며 이러한 다른 요소로 인하여 발생하는 피해는 덤핑수입품에 의한 것으로 귀속시켜서는 안 된다고 규정하고 있다.

위원회는 덤핑물품 수입과 국내산업의 피해 간의 인과관계 여부를 판단하기 위하여, 예비조사보고서를 바탕으로, 덤핑물품 수입의 절대적·상대적 물량 및 가격이 국내 동종물품의 내수판매량 및 가격에 미친 영향, 덤핑물품 수입이 국내산업의 제반 관련 경제적 요소 및 지표에 미친 영향 등 덤핑수입이 국내산업에 실질적 피해를 초래하고 있는지와 덤핑물품 수입 이외 국내산업에 피해를 초래하는 기타 요인의 영향을 배제하더라도 덤핑수입과 국내산업 피해 간에 인과관계가 존재하는지를 면밀히 검토하였다.

예비조사보고서⁷⁰⁾에 의하면 조사실은 예비조사 과정에서 이해관계인이 제출한 모든 자료와 관련 증거 등을 근거로 아래와 같이 덤핑물품 수입과 국내산업 피해 간의 인과관계 여부를 검토하였다.

70) 예비조사보고서 pp.68~70.

첫째, 조사대상 기간 중 덤핑물품의 수입량이 크게 증가하였고(연평균 17.6%) 국내 시장 점유율도 xxx%에서 xxx%로 크게 증가하였으며(25.3%p), 이에 따라 직접적 경쟁관계에 있는 국내 동종물품의 점유율은 xxx%에서 xxx%로 16.1%p 하락하였다.

둘째, 조사대상 기간 중 덤핑물품은 국내 동종물품보다 지속 저가에 판매되었고, 가격비율은 2021년 xxx%에서 2025년 상반기 xxx% 수준으로 하락하면서 국내 동종물품의 가격하락과 상승억제에 영향을 미쳤다.

셋째, 조사대상 기간 중 덤핑물품의 시장점유율 증가와 저가 판매가 심화됨에 따라 국내 동종물품 생산량, 가동률, 내수판매량 등이 감소하였고, 이로 인해 영업이익 감소, 투자수익률 및 자본조달능력 악화, 1인당 부가가치 감소 등 국내산업 피해 관련 지표가 전반적으로 악화되었다.

위원회는 이상의 조사실 검토를 종합하여 국내산업이 덤핑물품 수입으로 인해 실질적인 피해를 입은 것으로 판단한다.

2. 덤핑물품 이외 요인의 영향

가. 덤핑물품 이외의 수입물량 및 가격

예비조사보고서⁷¹⁾에 의하면 조사대상 기간 중 덤핑물품 이외 기타국산 수입물량은 2021년 xxx톤, 2022년 xxx톤, 2023년 xxx톤, 2024년 xxx톤, 2025년 상반기 xxx톤으로 조사대상 기간 중 연평균 34.3% 감소하였다.

이에 따라 기타국산 물품의 시장점유율은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 9.2%p 하락하였다.

조사실은, 기타국산 물품의 톤당 판매가격이 2021년 덤핑물품 판매가격의 xxx% 수준이었으나, 2022년부터 덤핑물품 판매가격의 xxx%~xxx%로 높은 수준을 유지했는데, 기타국산 물품의 가격이 국내 동종물품에 부정적인 영향을 주지 않은 것으로 검토하였다.

이에 위원회는 조사실의 검토와 같이 조사대상 기간 중 덤핑물품 이외의 수입물량 및 가격이 국내 동종물품에 부정적인 영향을 주지 않은 것으로 판단한다.

71) 예비조사보고서 p.72.

나. 국내소비 변화

예비조사보고서⁷²⁾에 의하면 국내소비는 2022년 12.2% 감소, 2023년 1.8% 증가, 2024년 3.5% 증가, 2025년 상반기 전년 동기대비 2.0% 증가하여 조사대상 기간 중 연평균 0.9% 감소하였다. 국내 동종물품의 내수판매량은 2022년 14.9% 감소, 2023년 4.7% 감소, 2024년 9.6% 감소, 2025년 상반기 전년 동기대비 5.4% 감소하여 조사대상 기간 중 연평균 8.0% 감소하였다.

반면, 덤핑물품의 수입량은 2022년 3.9% 감소, 2023년 34.1% 증가, 2024년 29.8% 증가, 2025년 상반기 전년 동기대비 17.0% 증가하여 조사대상 기간 중 연평균 17.6% 증가한 것으로 조사되었다.

위원회는 조사실의 검토와 같이, 국내소비 감소 폭에 비해 국내 동종물품 내수판매는 더 큰 폭으로 감소하였고, 덤핑물품의 수입량은 오히려 증가한 점, 국내소비가 증가한 2023년, 2024년, 2025년 상반기에도 국내 동종물품 내수판매량이 감소한 점 등을 고려할 때, 국내 소비 감소보다 덤핑물품의 수입량 증가가 국내산업에 부정적 영향을 미친 것으로 판단한다.

72) 예비조사보고서 p.73.

다. 수출 실적

예비조사보고서⁷³⁾에 의하면, 국내 동종물품의 수출량은 2021년 xxx톤, 2022년 xxx톤, 2023년 xxx톤, 2024년 xxx톤, 2025년 상반기 xxx톤으로 조사대상 기간 중 연평균 38.7% 감소하였고, 총출하량에서 수출량이 차지하는 비중은 2021년 xxx%, 2022년 xxx%, 2023년 xxx%, 2024년 xxx%, 2025년 상반기 xxx%로 조사대상 기간 중 12.6%p 감소한 것으로 조사되었다.

위원회는 조사실이 검토한 바와 같이 조사대상 기간 중 수출량 및 수출비중 모두 감소한 점을 고려할 때, 동종물품 수출이 내수부문에 미친 영향이 제한적이라고 판단한다.

라. 주요 원재료 가격 추이

예비조사보고서⁷⁴⁾에 따르면 국내 동종물품의 단위당 제조원가에서 재료비가 차지하는 비중은 xxx~xxx% 수준이고, 주요 원재료 가격으로 나프타 및 프로필렌⁷⁵⁾을 검토하였다.

나프타의 톤당 가격은 2021년 xxx천원에서 2025년 상반기 xxx천원으로 상승하여 조사대상 기간 중 연평균 5.5% 상승하였고, 프로필렌의 톤당 가격은 2021년 xxx천원에서 2025년 상반기 xxx천원으로 상승하여 조사대상 기간 중 연평균 1.4% 상승하였다.

73) 예비조사보고서 p.74.

74) 예비조사보고서 p.75.

75) 부틸 아크릴레이트의 주요 원재료는 부탄올과 프로필렌이나, 신청인은 수직계열화된 종합화학회사로 원재료 대부분을 자체생산하여 조달하고 있으며, 프로필렌과 부탄올을 자체생산하는 데 사용되는 주 원재료인 나프타를 외부로부터 구매하고 있고, 프로필렌 일부를 외부 구매(10% 내외)하고 있으므로, 신청인이 외부에서 구매하는 나프타와 프로필렌 가격을 주요 원재료 가격으로 검토함

단위당 재료비는 2021년 xxx천원에서 2025년 상반기 xxx천원으로 조사대상 기간 중 연평균 6.8% 상승하였으나, 국내 동종물품의 단위당 판매가격은 2021년 xxx천원에서 2025년 상반기 xxx천원으로 조사대상 기간 중 연평균 10.2% 하락한 것으로 조사되었다.

이에 위원회는 조사실의 검토와 같이 조사대상 기간 중 주요 원재료 가격상승에도 국내 동종물품 판매가격은 하락하는 등, 원재료비 가격변동보다는 덤핑물품의 저가 판매가 국내산업에 미친 영향이 더 큰 것으로 판단한다.

마. 이해관계인 의견 및 조사실 검토

예비조사보고서⁷⁶⁾에 따르면, 공급자 측은 글로벌 불황에 따른 수출부진, 전·후방 산업의 경기침체에 따른 수요 감소가 국내 산업피해의 원인이며, 석유화학산업은 ‘경기확장→설비증설→경기침체→공급과잉’이 반복되는 사이클을 가지며, 현재는 업황이 둔화되는 시기일 뿐, 향후 경기가 회복되면 신청인이 주장하는 산업피해 상황은 자연스럽게 해소될 것이라고 주장하였다.

또한, 수입자 측은 러-우 전쟁, 석유화학산업의 불황, NCC설비 가동중단, 수출 부진, 국내 건설경기 침체 등의 외부적 요인이 국내 동종물품 지표 악화의 주된 원인이라고 주장하였다.

이에 신청인 측은 경기 변동 등 외부요인만으로는 국내산업 피해를 설명하기 불충분하다고 반박하였다. 신청인은 국내소비 회복세에도 불구하고 중국산 수입급증이 국내출하를 직접 대체하였으며, 원재료비 안정에도 불구하고 판매가격은 저가에 고착되어 수익성이 극도로 악화되었고, 영업이익·가동률·고용 등 전반적인 지표의 동시 악화와

⁷⁶⁾ 예비조사보고서 p.76.

유일한 국내 생산기반의 설비 유희화 등은 덤핑수입이 산업피해의 직접적이고 핵심적인 원인임을 방증한다고 주장하였다.

조사실은 국내·외 경기 변동이 부틸 아크릴레이트 시장에 일부 영향을 미칠 수 있으나 이는 모든 이해관계인에게 동일하게 영향을 미치는 요소임에도, 조사대상 기간 중 덤핑물품의 수입물량(연평균 17.6%) 및 시장점유율(25.3%p)은 증가한 데 반해 국내 동종물품 내수판매량(연평균 - 8.0%) 및 시장점유율(-16.1%p)은 큰 폭으로 감소하였으며, 덤핑물품의 가격이 급격히 하락한 시기와 국내 동종물품의 판매가격 인하 및 영업이익이 급감한 시기가 일치하므로 덤핑물품의 영향이 국내산업의 실질적인 피해에 더 크게 작용한 것으로 보인다고 검토하였다.

위원회는 조사실이 검토한 바와 같이 덤핑물품의 영향이 국내산업의 실질적인 피해에 더 크게 작용한 것으로 판단한다.

마. 기타 요인

예비조사보고서⁷⁷⁾에 따르면, 위에서 검토한 사항 외에 WTO 반덤핑협정 제3.5조에 검토 요소로 열거된 외국 생산자와 국내 생산자의 무역 제한적 관행 및 이들 간의 경쟁 등에 관해서는 이해관계인들이 주장 및 증빙을 제출하지 않았다.

⁷⁷⁾ 예비조사보고서 p.77.

3. 인과관계 종합 검토

조사실은 이상에서 살펴본 바와 같이, 조사대상 기간 중 덤핑물품의 수입물량이 절대적·상대적으로 증가하였고, 가격 측면에서도 덤핑물품이 국내 동종물품보다 지속 저가에 판매되어 국내 동종물품은 제조원가 상승분을 판매가격에 충분히 반영하지 못하였으므로, 덤핑물품이 국내 동종물품의 판매가격 상승을 억제 또는 하락시킨 것으로 보인다고 검토하였다.

이에 따라 조사대상 기간 중 국내산업의 생산량 및 판매량은 지속 감소하였고, 가동률 및 국내시장 점유율 또한 감소하였으며, 특히 국내산업의 주요지표인 영업이익이 감소하여 적자전환하는 등 덤핑수입으로 인하여 국내산업의 실질적 피해가 발생한 것으로 보인다고 검토하였다.

한편, 조사실은 기타국산 물품의 수입물량 및 판매가격을 검토한바 국내 동종물품에 미치는 영향이 제한적이고, 국내소비 감소폭보다 국내 동종물품 판매량의 감소폭은 더 컸으며, 국내산업의 수출, 주요 원자재 가격변동 등이 국내산업 피해에 미친 영향은 제한적이었을 것으로 검토하였다.

위원회는 조사실의 검토 결과를 종합 고려하여, 덤핑물품의 수입과 국내산업의 피해 간에 인과관계가 존재하는 것으로 추정하며, 같은 시점에서 덤핑물품의 수입 이외의 모든 알려진 요소를 검토한 결과 이러한 다른 요소로 인하여 발생하는 피해를 덤핑물품의 수입에 의한 것으로 귀속시키지 아니하였다고 판단한다.

VII. 이해관계인 기타 의견 검토

1. 관련 전후방 산업에 영향

예비조사보고서⁷⁸⁾에 의하면, 수입자 측에서는 부틸 아크릴레이트는 도료, 접착제 등 중소 제조업의 핵심 원료로 반덤핑관세 부과 시 중소기업은 원가부담 증가로 인해 도산 위기에 직면할 것이며, 국내 생산업체들은 생산을 포기하고 완제품 수입만 늘리는 역효과를 초래할 것이라고 주장하였다.

또한 공급자 측인 아케마는 원재료인 프로필렌을 신청인으로부터 일부 공급받고 있어, 아케마의 제품 수출과 한국산 원료 수입이 연동되는 상호 의존적 공급망을 형성하고 있으므로, 반덤핑관세 부과에 따른 아케마의 수출 감소는 한국산 원료 수요 위축을 야기 하며, 결과적으로 한·중 양국 전후방 산업 모두에 손실을 초래할 것이라고 주장하였다.

이에 신청인은, 수입자 주장과 관련하여, 국내 유일한 생산자가 지속적인 영업적자 및 가동률 저하로 인해 생산을 포기하게 된다면 국내 수요산업은 수입산에 종속될 것이며, 이는 수요자가 덤핑가격의 원료를 사용하는 단기적 원가절감 효과보다 더 큰 중장기적 피해를 초래하게 될 것이라고 주장하였다. 또한 공급자 주장과 관련하여, 중국의 부틸 아크릴레이트 산업의 전체 수요 대비 한국산 원재료 조달 물량은 극히 미미한 수준으로, 향후 발생 가능한 수급 조정은 개별 업체 간 협상으로 충분히 수용할 수 있는 범위이며, 한국 석유화학 산업 전반에 중대한 영향을 줄 가능성은 현저히 낮다고 주장하였다. 덧붙여, 반덤핑조치는 왜곡된

⁷⁸⁾ 예비조사보고서 p.79.

시장을 정상화하여 산업 생태계의 지속 가능성을 확보하는 조치이며, 전후방 산업의 유지를 위해서도 부틸 아크릴레이트의 생산기반 유지는 필수적인바, 본 조치는 궁극적으로 수요산업 및 최종 소비자 모두의 이익을 실현하는 기반이 될 것이라고 주장하였다.

조사실은 반덤핑조치는 관세법 및 WTO 반덤핑협정 등 관련 규정에 따라 덤핑으로 인해 동종물품을 생산하는 국내산업에 실질적인 피해 등이 발생하는 경우 그 피해를 구제하기 위한 무역구제 조치이며, 이에 따라 무역위원회의 반덤핑조사에서는 외국 수출자의 덤핑행위, 국내산업의 피해, 그리고 이들 간 인과관계가 주요 검토 대상이라고 설명하였다.

2. 신청인의 독점 지위 강화 우려

예비조사보고서⁷⁹⁾에 의하면 수입자 측에서는 신청인은 국내시장에서 압도적 생산 능력을 보유한 유일 생산자로, 수입산의 가격 견제가 사라지면 가격 결정권을 독점하는 등 사실상 독점적 지위를 강화하게 될 우려가 있다고 주장하였다.

이에 신청인은, 당초 기타국산의 존재로 다변화되었던 수급 구조가 중국산의 저가 공세로 사실상 양자구도화되면서 수요자의 선택권이 크게 위축된 것이며, 현시점에서 적절한 조치가 없다면 국내 생산기반의 붕괴와 특정국 의존에 따른 심각한 수급 리스크가 초래될 것이라고 주장하였다. 또한, 이번 반덤핑조치는 수입 금지가 아닌 비정상적 가격의 정상화를 위한 것이며, 이를 통해 국내산 및 다양한 공급자가 공존하는 균형 잡힌 경쟁 환경이 조성되길 바란다는 입장을 밝혔다.

79) 예비조사보고서 p.80.

조사실은 반덤핑조치는 관세법 및 WTO 반덤핑협정 등 관련 규정에 따라 덤핑으로 인해 동종물품을 생산하는 국내산업에 실질적인 피해 등이 발생하는 경우 그 피해를 구제하기 위한 무역구제 조치로서 외국 수출자의 덤핑행위, 국내산업의 피해, 그리고 이들 간 인과관계가 반덤핑조사의 검토 대상이 되며, 조사는 각 사안에 대한 요건 충족 및 사실관계 확인을 중심으로 이루어진다고 설명하면서, 이러한 반덤핑제도의 목적과 조사대상에 비추어 볼 때, 국내 유일 생산자의 시장지배적 지위 남용 가능성은 국내산업 피해 조사의 범위에 포함되지 않는 것으로 검토하였다.

3. 잠정조치 부과의 필요성 여부

예비조사보고서⁸⁰⁾에 의하면, 공급자 측은 반덤핑조사 개시 이후 2025년 10월~11월 관세청 수입통계에 따르면, 중국산 수입이 2025년 상반기 대비 전반적인 하향 안정세를 보이는바 조사 기간 중 산업피해 가능성이 없으므로 잠정조치 부과가 불필요하다고 주장하였다.

이에 신청인 측은 조사개시 후 관세부과 전까지는 규제 회피를 위한 수입급증 유인이 매우 높으며, 타 사례에서도 조사 직후 물량이 급증하다가 관세부과 시점에 급감하는 패턴이 반복 확인되는바, 덤핑물품에 대해서도 수입급증 방지를 위한 잠정조치 부과의 적극적인 검토를 요청하였다.

80) 예비조사보고서 p.81.

조사실은 관세법 제53조⁸¹⁾에서는 조사대상 기간에 대한 조사결과 덤핑사실 및 그로 인한 실질적 피해 등의 사실이 있다고 추정되는 충분한 증거가 있는 경우, 그 자체로 조사 기간 중 발생하는 피해를 방지하기 위해 잠정덤핑방지관세를 부과할 수 있도록 규정하고 있다고 설명하였다.

4. 한-EU FTA 및 한-프랑스 투자협정 적용 요청

예비조사보고서⁸²⁾에 의하면, 공급자 측인 아케마(프랑스 기업의 자회사)는 한-EU FTA 협정 및 한-프 투자협정의 취지도 고려해 줄 것을 요청하면서, 특히 한-EU FTA 협정의 ‘공공이익의 고려’, ‘최소부과원칙’, 한-프 투자협정의 ‘전적인 보호와 안전(Full protection and security)⁸³⁾’을 보장받을 수 있길 바란다는 의견을 제출하였다.

이에 조사실은 모든 이해관계인에게 관세법 및 WTO 반덤핑협정에 근거한 충분한 의견 개진의 기회를 공정하게 제공하고 있으며, 또한 덤핑방지관세 부과 건의 여부 결정 시 WTO 반덤핑협정 제9.1조 및 관세법 시행령 제65조제1항에 의거, 덤핑률과 산업피해구제 수준 중 낮은 것을 적용하고 있음을 설명하였다.

위원회는 이해관계인이 제기한 의견에 대한 조사실의 검토가 타당하다고 판단한다.

81) 관세법 제53조 ① 제정경제부장관은 덤핑방지관세의 부과 여부를 결정하기 위하여 조사가 시작된 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조사기간 중에 발생하는 피해를 방지하기 위하여 해당 조사가 종결되기 전이라도 ... 잠정덤핑방지관세를 추가하여 부과하도록 ... 할 수 있다
1. 해당 물품에 대한 덤핑사실 및 그로 인한 실질적 피해 등의 사실이 있다고 추정되는 충분한 증거가 있는 경우
82) 예비조사보고서 p.82.
83) “「전적인 보호와 안전」의 해석과 관련하여 최근 사례들에서 투자수용국 정부가 타방 당사국 투자자에게 적절한 보호를 제공할 법적 의무를 부담하며, 이는 투자수용국 정부 조사절차에서 타방 당사국 투자자의 적법절차에 관한 권리를 보호해야 할 의무도 포함되는 것으로 해석됩니다.”(아케마 이해관계인 회의 이후 서면의견서, 2026.1.14. 제출)

VIII. 잠정조치 건의

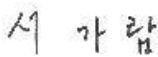
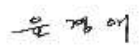
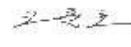
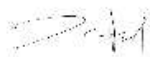
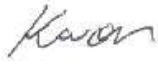
예비조사보고서⁸⁴⁾에 의하면, 조사대상 기간 중 덤핑물품의 수입물량은 절대적으로 증가하였고, 국내소비에 비해 상대적으로 증가하였으며, 덤핑물품이 저가에 판매되어 국내 동종물품의 가격을 하락시키고 가격 인상을 억제함에 따라 국내산업의 동종물품 판매량, 시장점유율 등이 하락하였고 결과적으로 국내산업의 영업손실 등으로 이어져 국내 산업이 실질적인 피해를 받은 것으로 추정된다.

따라서, 위원회는 중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑사실과 이로 인한 국내산업의 실질적 피해 등의 사실이 있다고 추정되는 충분한 증거가 있다고 판단하고, 조사 기간 중 이러한 피해가 발생할 우려가 있으므로 WTO 반덤핑협정 제7.1조, 관세법 제53조제1항, 동법 시행령 제61조제9항제2호에 따라 조사 기간 중 발생하는 국내산업의 피해를 방지하기 위해 피신청인별 예비덤핑률(9.53~19.17%)에 해당하는 잠정덤핑방지관세를 부과할 것을 재정경제부 장관에게 건의하는 것이 필요하다고 결정한다.

84) 예비조사보고서 pp.82~84.

무역위원회는 위와 같이 의결하였음

2026년 02월 12일

위원장	이재형	
상임위원	서가람	
위원	권현호	
위원	윤경애	
위원	고준호	
위원	현혜정	
위원	권병규	

적 용 법 령

- 불공정무역행위조사 및 산업피해구제에 관한 법률 제23조, 제28조제8호 및 제32조
- 관세법 제51조 내지 제53조
- 관세법 시행령 제58조, 제59조, 제61조, 제63조 내지 제65조 및 제71조
- WTO 반덤핑협정 제1조 내지 제6조 등

붙 임 자 료

중국산 부틸 아크릴레이트의 덤핑사실 및 국내산업피해 유무 예비조사보고서

[별지] 피신청인의 주소

1. 타이싱 순커(Taixing Sunke Chemical Co., Ltd.)

: No. 58, Tongyuan Road, Economic Development Zone, Taixing, People's Republic of China

2. 삼성물산 상해(Samsung Trading Shanghai Co., Ltd.)

: 10F No.898 Shanghai HNA Tower, Puming Road, Pudong New Area, Shanghai

3. 상해화이(Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.)

: Room 902, Hualun Building, No. 560, Xujiashui Road, Huangpu District, Shanghai, China

4. 평후 페트로(Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.)

: No.136 Tonggang Road, Dushan Port Town, Pinghu City, Zhejiang Province